

1516392-04.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de LUIS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO, qualificado a fls. 07, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, "caput", da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516392-04.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1516392-04.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de LUIS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO, qualificado a fls. 07, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), do Código Penal.

No dia 06 de julho de 2021, por volta das 21h44min, durante período de calamidade pública, na Rua Tuiuti, nº 1700, Tatuapé, nesta cidade e comarca, LUIS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO, qualificado a fls. 07, trazia consigo, para entrega a consumo

alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 07 invólucros plásticos (massa líquida: 4,6 gramas) contendo substância entorpecente denominada cocaína, 04 invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", e 05 eppendorfs contendo substância entorpecente denominada cocaína, na forma de "crack", substâncias esta causadoras de dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 14, e laudo de constatação a fls. 29/32. Pois bem.

Segundo apurado, policiais militares receberam a informação de que um indivíduo de estatura média, cor parda e calça de cor bege, estaria traficando entorpecentes na passarela da estação de metrô de Tatuapé, para onde se dirigiram.

Chegando ao local, os agentes visualizaram LUIS EDUARDO, com as mesmas características físicas e de vestimentas mencionadas repassadas na denúncia, conversando com outros dois indivíduos na passarela.

Ao notar a aproximação policial, o denunciado passou a correr, empreendendo fuga em via pública; contudo, após breve perseguição, foi detido e abordado pelos agentes. Em revista pessoal, os policiais militares encontraram, em posse de LUIS EDUARDO porções de cocaína, "maconha" e "crack", além de R\$142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie e um aparelho celular (fls. 14).

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento em porções, além da localização de dinheiro em espécie denotam claramente que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 49/53).

Habeas Corpus nº 2157820-19.2021.8.26.0000 impetrado em favor do réu (fls.58/63).

Ordem concedida (fls. 126/133).

Em 27/08/21, foi recebida a denúncia (fls.98).

Réu citado. Defesa prévia (fls.99/100).

Manutenção da denúncia (fls.105).

Laudo pericial químico toxicológico (fls.120/122).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1/2), no boletim de ocorrência (fls.10/13), no auto de exibição e apreensão (fls.14), no laudo pericial de constatação (fls.116/119), no laudo pericial químico toxicológico (fls.120/122) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial militar João Paulo, de forma assertiva e pormenorizada, disse que, via COPOM, foi irradiada a prática de tráfico, com descrição do traficante, na Estação Tatuapé do Metrô, para onde se dirigiu, vindo a visualizar o réu (com as mesmas características). Diante disso, optou pela abordagem pessoal. O réu portava maconha, crack e cocaína, além de certa quantia em dinheiro. Confessou que estava traficando drogas. O depoente não conhecia o réu de outras oportunidades.

Douglas, policial militar - que agiu em conjunto com João Paulo - confirmou, de forma categórica, que o COPOM irradiou o tráfico na passarela do Metro Tatuapé, para onde se dirigiu e avistou o réu com outras pessoas. O réu, ao presenciar a polícia se evadiu e foi alcançado. Trazia consigo crack, cocaína e maconha, além de quantia em dinheiro. Confessou que estava traficando. O depoente não conhecia o réu de outras oportunidades.

O réu, no interrogatório, disse que estava no local para comprar um baseado, quando a polícia o abordou. Sugeriu que a polícia agiu de forma a prejudicá-lo.

A versão não tem qualquer base: nem policiais tampouco o réu e os policiais se conheciam previamente. Inexiste qualquer base a que se diga que os policiais agiram ajustados para prejudicar o réu. São agentes públicos, seus depoimentos não podem ser preteridos, pelo inverossímil depoimento do réu.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

O réu é tecnicamente primário (embora haja registro de processo congênere perante 21ª Vara Criminal, nº 1525698-31.2020.8.26.0228, fls. 36/37, em que não foi citado). Assim, a pena base fica fixada no patamar inicial.

Na segunda-fase da dosimetria da pena, afasto a aplicação do art. 61, II, J, do CP: o crime não foi praticado sob a prevalência da pandemia. A pena intermediária segue fixada no patamar anterior.

Na terceira fase, nada indica que o réu tenha envolvimento com a prática da traficância ou íntegra facção criminosa, de tal modo que, ainda que considerada a quantidade e variedade de entorpecentes (que não fogem ao padrão de casos congêneres), aplica-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência. A pena definitiva é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e de 166 dias-multa. Presentes os quesitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções. O quantum de pena aplicado e a primariedade do réu impõe o regime inicial, para cumprimento da pena, aberto.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno LUIS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO, qualificado as fls. 7, como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas em execução, e a 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Eventual recurso em liberdade por força da pena imposta (substituída por duas restritivas de direito), e do r. acórdão que concedeu a ordem em sede de habeas corpus.

Decreto a perda do dinheiro e a destruição da droga encontrada.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.